

Nr. 285 Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei an die Reichsminister der Justiz, des Innern, des Auswärtigen und an den Stellvertreter des Führers. 27. Dezember 1938

R 43 II/1133c, Bl. 8–9 Reinkonzept, Fotokopie¹

Beginn:

Beginn:

[Wunsch Hitlers nach einem allgemeinen gesetzlichen Verbot der Eheschließung Deutscher mit Ausländern]

*Persönlich! Eilt!
Vertraulich!*

– a)
Sehr verehrter Herr Dr. Gürtner!
– b)
Sehr verehrter Herr Dr. Frick!
– c)
Sehr verehrter Herr von Ribbentrop!
– d)
Sehr verehrter Parteigenosse Heß!

Der Führer hat mir gegenüber zum Ausdruck gebracht², daß er ein grundsätzliches Verbot aller Heiraten von deutschen Reichsbürgern mit Ausländern wünsche, weil sich aus solchen Ehen, besonders bei Beamten und Parteigenossen, zumal solchen in hervorragenden Stellungen häufig Schwierigkeiten ergeben hätten. Der Führer hat mich mit der Ausarbeitung entsprechender Entwürfe eines Gesetzes, einer Verordnung oder eines Erlasses beauftragt. Ich habe den Führer jedoch zuvor um Beantwortung der Frage gebeten, ob es seinen Wünschen entsprechen würde, wenn durch einen Erlaß die Heirat von Beamten und Unterführern der NSDAP (im Sinne der Verordnung vom 2. Dezember 1936 – RGBl. [I] S. 997³ –) mit Ausländern von einer besonderen Genehmigung abhängig gemacht würde⁴. Der Führer wünschte jedoch, daß geprüft werde, ob nicht darüber hinaus *ganz*

¹ Ein gleichlautendes Schreiben ging am 3. 1. 1939 nachträglich auch dem PrMP GFM Goring zu; R 43 II/1133c, Bl. 11 f. Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 13181.

² Beim Vortrag am 21. 12. 1938: Anhang, FV 570*.

³ VO zur Ausführung des Gesetzes über die Vernehmung von Angehörigen der NSDAP und ihrer Gliederungen, deren § 1 den Kreis der „Unterführer“ der Partei definierte, angefangen bei den Reichsleitern bis herab zu Ortsgruppen- und Stützpunktleitern, desgleichen für ihre Gliederungen und angeschlossenen Verbände.

⁴ Wie es MD Kritzinger in seiner Vertragsunterlage vom 19. 12. 1938 im Erlaßentw. I vorgeschlagen hatte, wo es hieß: „Beamte bedürfen zur Heirat mit Personen, die nicht deutsche Staatsangehörige sind, einer besonderen Erlaubnis. Das gleiche gilt für Unterführer der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei und ihrer Gliederungen sowie für Angehörige der Parteigerichte.“ Die Genehmigung sollte für Beamte der RIM, für Parteifunktionäre der StdF erteilen. Ein alternativ vorgetragener Erlaßentw. II wollte generell die Heirat dt. Staatsangehöriger mit Ausländern an die „Erlaubnis der höheren Verwaltungsbehörde“ binden. R 43 II/1133c, Bl. 4–7.

Weder Kritzinger noch Lammers war präsent, daß für polit. Leiter schon seit 1937 ein nur gegenüber Volksdeutschen gemildertes Heiratsverbot mit Ausländern bestand; s. ARHIV, Nr. 48 Anm. 9. Ferner hatte der StdF durch parteiinterne AnO Nr. 19/38 vom 16. 2. 1938 auch die Heirat einfacher Pgg. mit ausländ. Staatsangehörigen seiner Genehmigung unterworfen, um eine nach ns. Auffassung „für das deutsche Volk verderbliche und dem Ehrgefühl des Nationalsozialisten widerstrebende Rassenmischung einzudämmen“. NS 6/228, Bl. 37 f.

allgemein deutschen Staatsangehörigen die Heirat mit Personen, die die deutsche Staatsangehörigkeit nicht besitzen, untersagt werden sollte mit der Maßgabe, daß in besonderen Fällen gnadenweise Ausnahmen vom Führer selbst oder vom Stellvertreter des Führers zugelassen werden könnten. Ich habe mir erlaubt, darauf hinzuweisen, daß eine solche Regelung sowohl rechtlich als auch politisch, im besonderen außenpolitisch, von erheblicher Tragweite sei und daß hieran sicher mehrere Herren Reichsminister lebhaft interessiert wären. Der Führer hat mich daraufhin beauftragt, möglichst umgehend eine Stellungnahme der in erster Linie beteiligten Herren Reichsminister herbeizuführen. Indem ich Ihnen hiervon Kenntnis gebe, darf ich Sie ergebenst bitten, mir Ihre beschleunigte Stellungnahme möglichst Anfang Januar zugehen zu lassen, damit ich in der Lage bin, dem Führer nach seiner Rückkehr nach Berlin darüber zu berichten.

[...]⁵

Heil Hitler!
Dr. Lammers

⁵ Nennung der weiteren Empfänger des Schreibens. – Der Wunsch Hitlers wurde in dieser rigiden Form nicht umgesetzt, sondern nach langwierigen Verhandlungen auf die Beamten des auswärtigen Dienstes beschränkt. Fortgang s. Folgeband, Dok. vom 7. 1. 1939 u. ö.

Zitierhinweis

Nr. 285 Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei an die Reichsminister der Justiz, des Innern, des Auswärtigen und an den Stellvertreter des Führers. 27. Dezember 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d285>